

主 題：合(契)約製作、用印及管理規範	編號：001
發行單位：法務TEAM	發文管制章：
發行日期：114/9/25	
有效日期：114/9/25～修訂日止	
頁 數： 8 頁	
附 件：制式合作意向書、合約封面製作與說明、集團規範條款 內容參考、用印/外借申請單、合約調閱申請單、單方聲 明書、雙方聲明書、保密暨智慧財產權協議書」、保密 暨智慧財產權協議書(業務期間版)	

壹、目的：

本公司內外合(契)約(以下皆簡稱合約)乃公司營業秘密之一部份，故應確保本公司合約之機密性，另為使本公司之合約能有效管理及執行，降低公司風險，符合集團規範，以保障公司權益，故制定本規範，以作為遵循之依據。

貳、適用對象：

全公司各單位同仁。

參、定義：

- 一、合約：本公司與他人(包括但不限於廠商、客戶或員工等)就彼此間權利義務關係進行協商約定後，並按本公司規定之「經營企劃通報001授權管理規範」及「法務通報 011 印鑑印章管理辦法」進行用印所產出之具法律效力書面文件，包括但不限於公司制式或非制式合約、保密協議、合作意向書、增補協議書、備忘錄等。
- 二、由本公司或他人單方以書面形式所為之意思表示，其性質為陳述、保證、允諾等，亦為合約之一種。
- 三、制式合約：為經本公司相關單位確認，並經 PCSC 法務（超商法務）事前審閱，所制訂固定格式及條文內容之範本。
- 四、重大合約：依 PCSC法務通報008號-PCSC轉投資事業合約管理規範所定義之合約類型。
- 五、永久合約
 - (一) 定義：
 - 1、合約無明確合約起/迄日。
 - 2、任一方無提出異議即自動展延，以後亦同。

3、合約主約未有起/迄日，均以增補協議書為雙方交易條件約定。

(二) 政策：若符合上述定義或重大合約要件，應循集團規範之重大合約流程辦理。

(三) 例外：

1、電信服務相關申請書。

2、政府機關相關申請書。

3、本公司與員工間之保密合約、他方須負擔保密義務之合約、本公司於該次單一事件或合作而簽署之承諾書或切結書、無罰款或可提前終止；本公司未負擔罰款且條款權利義務未有重大損害或風險之保密合約。

4、本公司與員工間之著作/肖像授權合約、僱傭合約、競業禁止合約。

5、本公司可單方提前終止，且毋庸就提前終止負擔賠償責任及罰款之合約。

6、本公司於合約屆期或續約前有提前終止或異議之權利。

六、長期合約

(一) 定義：指三年(不含)以上之合約。

(二) 政策：若符合上述定義或重大合約要件，應循集團規範之重大合約流程辦理。

(三) 例外：

1、超過三年且十五年(含)以下之不動產及不動產租約。

2、超過三年且十年(含)以下之加盟約。

3、本公司可單方提前終止，且毋庸就提前終止負擔賠償責任及罰款之合約。

4、永久合約(三)例外第1、2、3、4、5、6款類型合約。

七、關鍵合約

(一) 定義：規範條件涉及各 SET 轉投資全公司業務之被授權品牌主約，授權有效期限達 20 年且得合意續約逾 1 次者均屬之。

(二) 政策：依 PCSC 法務通報 008 號- PCSC 轉投資事業合約管理規範所定之。

肆、政策規範：

一、合作意向書

承辦單位不得與相對人於完成合約或協議書簽印前，僅憑電子郵件、函文往來或口頭告知等方式，要求廠商先行施工或履行合約項目。除非另有規範，於正式合約簽署前，得與相對人先簽署「附件一、制式合作意向書」、「附件六、單方聲明書」、「附件七、雙方聲明書」、「附件八、保密暨智慧財產權協議書」或「附件九、保密暨智慧財產權協議書(業務期間版)」，以符合集團規範，並確保本公司利益，承辦單位亦可依公司其他規範(包含但不限於：業務報價流程、採購管理規範……等)與相對人簽訂其他文件(包含但不限於：報價單、聲明書……等)。

若使用附件九、保密暨智慧財產權協議書(業務期間版)，該協議書期間應不超過三年，使用單位應對該協議書期間內合作資訊進行控管，確實登記(例如：制表等)，以確認本公司收到及交付資訊項目或內容，以避免違反協議書，以及當本公司資訊外流時，可對方舉證主張。每年法務或協請稽核進行抽查。

二、合約製作

(一) 合約封面

如需製作合約封面，可參考「附件二合約封面製作與說明」。

(二) 合約編號

由法務TEAM於受理合約用印時所給予之編號，原則為七碼，應加註於合約封面。編號原則如下：

第1碼	第2碼	第3碼	第4碼	第5碼	第6碼	第7碼
合約性質		簽訂之西元年後二碼		流水編號(由系統產出)		
0	1	1	9	0	0	1

- 1、第一碼及第二碼表示合約性質。支出型 01；收入型 02；管理型 03。例：該合約為使用他廠商雲端服務，即為支出型 01。
- 2、第三碼及第四碼為合約簽訂之西元年後二碼。例：該合約簽訂年為 2019 年，即為 19。
- 3、第五碼至第七碼為合約流水編號。(編號將由系統產出)例：該合約簽訂年為 2019 年第一件，系統即產出 001。

(三) 合約內容

- 1、原則應優先使用本公司制式合約為之。
- 2、倘相對人擬修改本公司制式合約、提供其他版本合約，或本公司無編訂制式合約(承辦單位應採用本公司舊有相同或類似合約依談妥之交易條件先行修改)時，承辦單位仍應填妥填入項目(相對人資訊、金額、付款條件、商業條款等)後，按合約審閱流程辦理。
- 3、合約內容需載明集團政策條款，即機密資料保護、個人資料保護、智慧財產權、企業社會責任、禁止宣傳、誠信經營、協力廠商行為準則、時區條款、疫情條款等。相關集團政策條款內容可參考附件三(具體政策條款隨時依集團規範或通知更新，並依集團規範及公司規範適用)。
- 4、集團政策條款之調整，得於用印申請單載明，經總經理核可後，酌情調整、放寬。但如為附約、增補協議書性質，且主約已經總經理簽核通過，則可依公司授權管理規範流程進行。

(四) 合約審閱

- 1、首承辦單位於確定交易及單位主管確定後，應填妥合約內各應填入項目(相對人資訊、金額、付款條件、商業條款等)，將完整合約電子檔案以電子郵件方式通知敬會單位，敬會單位應於承辦單位電子郵件通知時起三個工作日(D+3)內審視確認承辦單位之商業條件。倘敬會單位對合約內商業條件有修改意見時，承辦單位應依敬會單位回覆意見，再與相對人進行協商。
- 2、復待敬會單位合約內商業條件確認無誤後，承辦單位再將確認商業條件之合約電子檔案以電子郵件方式通知財會單位及法務單位，財會單位及法務單位應於承辦單位電子郵件通知時起三個工作日(D+3)內依職掌審視確認合約內容。倘財會單位或法務單位對合約內容有修改意見時，承辦單位應依回覆之修改意見，與相對人再重起協商。
- 3、另相對人有對於合約進行內容修改時，承辦單位應確認修改內容為本公司何單

位職掌，以電子郵件進行通知，各單位應於承辦單位電子郵件通知時起三個工作日(D+3)內進行回覆，承辦單位應依該單位之意見與相對人進行協商。

- 4、末於相對人同意下，且敬會單位、財會單位及法務單位皆確認合約內容無誤後，承辦單位則將確認無誤之合約紙本依「經營企劃通報 001 授權管理規範」及「法務通報 011 印鑑印章管理辦法」進行合約用印程序。

三、合約用印

(一)依據「經營企劃通報 001 授權管理規範」及「法務通報 011 印鑑印章管理辦法」辦理。

(二)以線上電子簽核為主，紙本填寫「附件四用印/外借申請單」為輔。

(三)線上電子簽核流程：

- 1、承辦單位填寫 UOF 系統之「用印_借用申請單」，並應於系統附上正式之合約檔案及相關表單，送呈敬會單位核示後，系統將依序轉由法務單位及財會單位進行線上審核，合約編號則於法務單位審閱時填寫。
- 2、各單位(含承辦單位部門內)各須於收受 UOF 系統之「用印_借用申請單」後三個工作日內審核完畢。各單位皆用印審核完畢後，再依「經營企劃通報 001 授權管理辦法」敬呈副總經理或總經理進行核示。
- 3、副總經理或總經理進行核示完畢後，承辦單位應將需用印之正式合約紙本及經核示之「用印_借用申請單」交付法務單位進行後續用印程序。

(四)紙本簽核流程：

- 1、承辦單位填寫「附件四用印/外借申請單」並附上正式用印之合約紙本送呈敬會單位核示後，交付單位及財會單位進行合約用印審核。合約編號則於法務單位審閱時填寫。
- 2、各單位(含承辦單位部門內)各須於收受「附件四用印/外借申請單」及擬用印之合約後三個工作日內審核完畢。各單位皆用印審核完畢後，再依「經營企劃通報 001 授權管理辦法」敬呈副總經理或總經理進行核示。
- 3、副總經理或總經理進行核示完畢後，承辦單位應將需用印之正式合約紙本及「用印_借用申請單」交付法務單位進行後續用印程序。

(五)各項程序之單位職責

程序	審核單位	審核範圍與事項
1	承辦人	由該案承辦人將擬用印之合約檔案上傳並填寫 UOF系統之「用印_借用申請單」，或將擬用印之合約紙本附上「附件四用印/外借申請單」後，呈送單位上一級主管。
2	單位主管	原則由該案承辦人上一級主管(Team主管)及上兩級主管(部主管)審視，若部級主管無法審視，則由該案承辦人上一級主管代理，並確認合約用印內容。
3	敬會單位	由承辦單位依合約性質認定須配合或協助之單位。

4	法務單位	編訂合約編號，並依先前合約審閱階段之合約內容進行確認，於必要時提出法務意見書。
6	財會單位	需確認承辦人已載明成本中心、專案標號及金額，並確認合約內相關付款金額及條件。
7	副總經理或總經理	依「經營企劃通報001 授權管理辦法」之規定決定最後核定主管，即依規範決定由副總經理或總經理做最後決定，待確認核可後，始可用印。
8	印鑑保管人	確認UOF系統已簽核完畢，或確認「附件四用印/外借申請單」已完成後，進行合約用印。

(六) 合約用印應注意事項

- 1、合約內容若有修正處，應於合約空白處以正楷書寫調整清楚，並由簽約雙方當事人以小章於其處上蓋章，以確認之。
- 2、前項修改處，倘以紙條直接覆蓋黏貼於上，則直接以簽約雙方當事人小章加蓋於騎縫處。
- 3、合約之頁數若為二頁（含）以上，則頁與頁間應加蓋騎縫章或以騎縫機打洞，以利證明合約正確之頁數。

四、合約管理

(一) 合約保管單位

法務TEAM。

(二) 合約歸檔方式

- 1、用印申請單、相關憑證及法務意見書，應一併與合約正本共同歸檔保存。
- 2、依 PCSC 轉投資事業合約管理規範上傳電子檔案留存於合約管理系統平台。

(三) 合約調閱

- 1、合約正本原則不外借，僅提供複印合約。
- 2、調閱人如有合約調閱需求，應於合約保管單位處登記，但僅限於內部使用。
- 3、如遇交易對象請求提供複印合約或其他公司外部使用需求時，交易對象須提出聯絡單或正式公函給調閱人，調閱人應填寫「附件五、合約調閱申請單」送呈調閱人之上一級主管核示後，交付保管單位法務進行申請。
- 4、調閱之複印合約無需使用時，應返還或會同合約保管單位，進行銷毀。

(四) 合約保存期限

- 1、本公司合約紙本及電子檔應保存 15 年。
- 2、合約自簽署日起逾三年以上則合約紙本正本將存放於公司庫房或委外倉儲中心。

(五) 合約銷毀

本公司回收交易對方未能完成用印之合約及調閱之複印合約應以碎紙機等使其無法辨視之方式進行銷毀，嚴禁以撕毀或直接丟棄之方式處理。

(六) 合約清單編製及定期盤點

合約保管單位每季盤點一次未完成雙方用印合約、未完成歸檔合約及未回收調閱合約，並於盤點後將盤點結果以電子郵件通知承辦單位。

(七) 合約管理平台

平台合約管理者應遵守集團相關規範。

(八) 合約效期

- 1、由 PCSC 轉投資事業合約管理規範導入之合約管理系統平台，各部門應指定一名合約管理平台建檔者，將由該部門執行或使用之合約於合約管理平台進行建檔動作。
- 2、系統直接或合約管理窗口之屆期通知應於系統到期前一個月~六個月通知簽約單位，最後一個月每周通知。如通知合約管理平台建檔者應處理屆期合約時，建檔者應於平台進行屆期合約處理及進行後續處置。
- 3、業務及執行單位得統計當年度維護系統續約率及訂立次年度維護系統續約率，每年調整檢討，並應於合約管理窗口通知回報續約率時回饋。
- 4、行政作業時間

(1) 收入類：

除有不可抗力或重大事由外，以客戶簽回之請購單、報價單或客戶發出之訂購單翌日起算九十個工作日內完成合約簽署。倘以與客戶往來之電子郵件內容中同意合約條文之電子郵件作為相關憑證時，則於該電子郵件翌日起算三十個工作日內完成合約簽署。

(2) 支出類：

依據本公司採購作業規範之時程內完成合約簽署。

(九) 保密責任

對於本公司相關合約之運用，本公司員工(包含時薪制人員)均應遵守本公司頒訂之相關保密政策規定；若有違反時，違約情事得列入當年度績效考核或獎懲之參考；倘本公司因此受有損害時，並得向其請求損害賠償(包括但不限於所受損害、所失利益及商譽損失)。

五、外部客戶提案管理

(一) 定義：

- 1、本條所指之「提案」，為業務或執行單位對外部客戶所為之要約意思表示，且內含如價金、工作內容、工作時程等商業條件。
- 2、提案並不以標題內含提案二字為必要，須依實際內容判斷，包括但不限於：提案簡報、提案書、工作說明書、方案規劃書、比價簡報、比價方案、投標提案……等。

(二) 政策：

- 1、業務或執行單位進行提案時，需保留書面或電子郵件協商軌跡及歷次提案版本。
- 2、於合約簽定前之磋商階段，業務或執行單位與外部客戶針對提案版本或內容有達成共識跡象時，宜以書面或電子郵件確認之，並提供副本予法務單位。

伍、例外：

一、共購代簽合約審閱

- (一)不適用本規範「肆、二、(四)」之規定。
- (二)共購中心採購人員將須確認之合約以電子郵件方式寄送給本公司各敬會單位，各敬會單位應於五個工作日(D+5)內以電子郵件方式回覆意見。

二、共購代簽合約用印

- (一)不適用本規範「肆、三」之規定。
- (二)共購代簽之合約由共購中心直接用印，不另敬會本公司。

三、合約審閱及用印時效

- (一)總經理或副總經理不適用本規範之時效規定。
- (二)有退回、不可抗力或重大事由，則時效重新起算，惟應於用印申請單上載明，留有軌跡。

四、合約調閱

下例情形不適用本規範「肆、四、(三)」之規定。

- (一)僅為當場緊急查詢。
- (二)法務為該欲借閱合約案件參與人。
- (三)法務非為該欲借閱合約案件參與人，但親自出示該契約予該案參與人。
- (四)總經理、副總經理、企劃與管理服務部主管、財務部主管及 Team 主管等依職權之合約調閱。

五、合約保管

本公司與員工之僱傭契約及其附屬之相關契約、其性質單純為公司財務會計業務之合約或公司規範另有約定者，由該業務承辦單位自行歸檔及保管。

六、重大合約

依 PCSC 合約轉投資事業合約管理規範明訂之重大合約類型，承辦單位應先先行以書面簽呈並載明交易條件(原則上須檢附合約)，先行交由統一超商法務部提供審約意見並經簽核後，承辦單位始得續行用印流程。

如統一超商法務部對於合約內容有疑慮，退回予本公司，承辦單位應就合約條文與合作對象進行協商調整，再重新提出請超商法務審核，並經簽核同意合約內容後方可進行用印流程。

陸、修訂紀錄：

- 一、原 2012年12月公告之「合約管理規範」。
- 二、原 2012年4月公告之「合約管理規範」。
- 三、原 2017年6月公告之「合約管理規範」。
- 四、原 2019年11月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 五、原 2021年2月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 六、原 2021年10月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 七、原 2022年4月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 八、原 2022年10月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 九、原 2023年3月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 十、原 2023年6月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。
- 十一、2025年9月公告之「合(契)約製作、用印及管理規範」。

柒、範例：

無。

捌、附件：

- 附件一：制式合作意向書
- 附件二：合約封面製作與說明
- 附件三：集團政策條款內容
- 附件四：用印/外借申請單
- 附件五：合約調閱申請單
- 附件六：單方聲明書
- 附件七：雙方聲明書
- 附件八：保密暨智慧財產權協議書
- 附件九：保密暨智慧財產權協議書(業務期間版)